

권 고

1. 제 목 : 국유증권 매각대금 분할납부에 관한 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유증권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유증권관리처는 「업무분장세칙」 제28조에 따라 국유 유가증권 업무 관리·처분업무, 국유 유가증권 업무 관련 내규 관리 등을 담당하고 있으며, 공사가 총괄청으로부터 위탁받은 국유일반재산의 관리·처분에 필요한 기준 등(수탁증권의 관리·처분에 관한 기준을 포함한다)을 정한 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세칙 제69조 제1항에 따르면 공사가 비상장증권을 매각하려는 경우 총괄청이 정한 매각 예정가격과 감액률로 일반경쟁입찰에 부쳐야 하고, 다만, 일정한 요건에 해당하는 경우에는 제한경쟁입찰 또는 지명경쟁입찰에 부치거나 수의계약에 의할 수 있으며

같은 조 제7항에 따르면 비상장증권은 세칙 별표 1 비상장증권 분할매각 기준표⁷⁹⁾에 따라 분할하여 매각할 수 있도록 되어 있다.

세칙 제73조에 따르면 수탁증권의 매각대금이 5억원 이상인 경우에는 [표 27]과 같이 매각대금 액수에 따라 분할납부 기간을 정하여 분할납부계약을 체결할 수 있으며, 이 경우 분할상환금에 대해서는 총괄청이 고시하는 이자율을 적용하여 산출한 이자를 붙여야 한다.

[표 27] 수탁증권 매각대금에 따른 분할납부 기간

매각대금	분할납부 기간
5억원 이상 10억원 미만	6개월 이내
10억원 이상 30억원 미만	9개월 이내
30억원 이상	1년 이내

따라서, 수탁증권을 매각하는 경우에는 세칙에서 정한 매각대금별 기준에 맞게 분할납부 기간을 정하여 매매계약을 체결하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 매각대금 분할납부 여부 및 기간에 대한 약정 실태를 점검한 결과

2003. 7. 4. 신규 수탁한 비상장증권 (주)♠♠ 주식 35,590주의 경우 ①22,590주와 ②13,000주로 분할하여 매각하였는데, 동일한 매수자가

79) 세칙 [별표 1] 비상장증권 분할매각 기준표

(단위: 개)

보유자분율 평가금액	6% 미만	6% 이상 ~ 10% 미만	10% 이상 ~ 20% 미만	20% 이상 ~ 30% 미만	30% 이상 ~ 40% 미만	40% 이상
1억원 미만	1	2				3
1억원 이상 ~ 5억원 미만		2			3	
5억원 이상 ~ 10억원 미만		2		3		4
10억원 이상 ~ 30억원 미만		2	3			4
30억원 이상 ~ 50억원 미만		2	3		4	
50억원 이상		2	3	4		

①22,590주와 ②13,000주 전부에 대해 매수 신청하면서 각 매각대금에 대한 분할납부를 신청하였고 2023. 1. 3. [표 28]과 같이 분할납부하기로 하는 매매계약을 각각 체결하였다.

[표 28] (주)♠♠ 주식 매매계약(2건) 조건

(단위: 주, 원)

구분	주식 수	매각대금 (계약보증금)	잔대금	분할납부 조건	세척상 분할납부 기간
----	------	-----------------	-----	---------	----------------

“기재 생략”

그런데 (주)♠♠ 주식 ①22,590주에 대한 매매계약의 매각대금은 1,118,350,000원으로 [표 27]의 ‘10억원 이상 30억원 미만’에 해당하여 ‘9개월 이내’ 분할납부 대상이나

②13,000주에 대한 매매계약의 매각대금은 643,584,000원으로 [표 27]의 ‘5억원 이상 10억원 미만’에 해당하여 세척상 ‘6개월 이내’ 분할납부 대상임에도 불구하고 ‘9개월 이내’에 분할납부하도록 약정하였는바 세척 제73조에 부합하지 않는 것으로 확인되었다.

그런데 이는 동일한 매수자가 동일한 기회에 (주)♠♠ 주식을 매수하였고, ①22,590주와 ②13,000주의 매각대금의 합계액인 1,761,934,000원을

기준으로 하면 ‘10억원 이상 30억원 미만’에 해당하는 점을 고려하여 2개 매각 건의 분할납부 기간을 모두 ‘9개월 이내’로 정하였기 때문인 것으로 보인다.

반면, 위 사례와 같이 비상장증권을 분할하여 매각하였으나 동일한 매수자가 전부 매수한 (주)○○○○ 주식 13,421주 매각 건의 경우에는 [표 29]와 같이 ①2,000주, ②2,000주, ③9,421주로 분할하여 매각하면서 매각 건별 매각대금에 따라 개별적으로 분할납부 여부 및 기간을 정하였고, 이에 따라 ①2,000주 및 ②2,000주에 대하여는 분할납부하지 않고 ③9,421주에 대하여만 ‘6개월 이내’에 분할납부하기로 약정한 것으로 확인되었다.⁸⁰⁾

[표 29] (주)○○○○ 주식 매매계약(3건) 조건

(단위: 주, 원)

구분	주식 수	매각대금 (계약보증금)	잔대금	분할납부 조건	세척상 분할납부 기간
----	------	-----------------	-----	---------	----------------

“기재 생략”

한편, 비상장증권을 분할하여 매각하였으나 동일한 매수자가 전부 매수한 또 다른 사례인 (주)♣♣♣ 주식 32,034주 매각 건의 경우에는 [표 30]과 같이 ①10,000주, ②10,000주, ③12,034주로 분할하여 매각하였는데

80) 만일 ①2,000주, ②2,000주, ③9,421주의 매각대금의 합계액인 1,029,665,000원을 기준으로 분할납부 기준을 적용한다면 ‘10억원 이상 30억원 미만’에 해당하므로 분할납부 기간은 ‘9개월 이내’임

[표 30] (주)♣♣♣ 주식 매매계약(3건) 조건

(단위: 주, 원)

구분	주식 수	매각대금 (계약보증금)	잔대금	분할납부 조건	세척상 분할납부 기간
----	------	-----------------	-----	---------	----------------

“기재 생략”

매수자가 입찰 과정에서 매각대금 분할납부를 신청할 의향을 표시하자, 분할납부 기간을 ①매각 건별 매각대금에 따라 각각 ‘9개월 이내로’ 정하여야 하는지 또는 ②3건 매각대금의 합계인 6,890,162,000원을 기준으로 ‘1년 이내’로 정할 수 있는지를 검토하였고, 해당 쟁점에 대해 외부 법무법인에 법률질의⁸¹⁾도 진행한 것으로 확인되었다.⁸²⁾

위 3건의 사례와 같이 비상장증권을 분할하여 매각하였으나 동일한 매수자가 전부 매수하는 경우에 ①매각 건별 매각대금에 따라 각각 분할납부 여부 및 기간을 별도로 정하여야 하는지 또는 ②전체 매각건의 매각대금 합계액을 기준으로 분할납부 여부 및 기간을 정하여야 하는지에 관하여 업무 처리가 통일되지 않은 것으로 확인된다.

81) 법무법인 ○○○에 ‘국유증권 매매계약 체결 시, 매각대금의 정의’에 관하여 법률질의하였고(국유증권관리처-4179(2023. 9. 7., “국 지분 매매계약 체결 관련 법률 질의”)), 해당 법무법인은 매매계약을 별도로 체결하는 경우 각 매매계약의 매각대금을 기준으로 분할납부기간을 정하는 것이 문언상 타당하다고 회신하였음

82) 다만 이후에 매수자가 실제 분납신청은 하지 않아 분할납부 약정은 체결하지 않았음

그런데 세척 제73조 제2항에서 ‘매각대금’의 액수에 따라 분할납부 기간을 6개월, 9개월 또는 1년 이내로 정하고 있고, 비상장증권을 분할하여 매각할 때 분할한 물건별로 매각대금 등 조건을 별도로 정하여 매매계약을 각각 체결하고 있으므로, 현행 세척 규정상으로는 ①매각 건별 매각대금에 따라 각각 분할납부 기간을 정하여야 한다고 볼 것이다.

다만, 분할매각은 비상장증권의 매각 활성화를 위한 것이고 세척 제69조 제7항에 따르면 ‘분할하여 매각할 수 있다’고 되어 있어 분할매각이 의무 사항으로 규정되어 있지는 않은데, 분할매각하기로 정한 비상장증권 전부를 동일한 매수자가 매수하는 경우에는 (주)○○○○ 주식 매각 건에서와 같이 동일인이 전부를 매수함에도 불구하고 분할매각으로 인해 분할된 물건의 단위(및 물건별 매각대금)에 따라 분할납부 가능 여부와 기간이 달라지는 것이 불합리하다고 볼 여지가 있으므로

동일한 매수자가 분할매각되는 비상장증권 전부를 동일한 기회에 매수하는 경우에는 ②전체 매각 건의 매각대금 합계액을 기준으로 분할납부 여부 및 기간을 정할 수 있도록 할 필요성을 고려할 수 있을 것으로 판단된다.

따라서, 현행 세척 규정, 상기와 같은 필요성 등을 종합적으로 고려하여 분할매각되는 비상장증권 전부를 동일한 매수자가 동일한 기회에 매수하는 경우에 적용할 매각대금 분할납부에 관한 통일적인 업무처리 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유증권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 비상장증권 분할매각 시 매각대금 분할납부에 관한 통일적인 업무처리기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유증권관리처장은 분할매각되는 비상장증권 전부를 동일한 매수자가 동일한 기회에 매수하는 경우에 매각대금 분할납부에 관한 업무 처리기준을 마련하시기 바랍니다.(권고)